

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/658

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון לפני מינוי), התשפ"ג–2022

החלפת סעיף 2א 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, במקום סעיף 2א יבוא :

"תקופת צינון 2א. לא יתמנה לשופט בית המשפט העליון או לשופט למינוי שופטי עליון בית המשפט המחוזי מי שכיהן באחד התפקידים ומחוזי האלה, אלא אם כן עברה תקופה של חמש שנים מיום סיום כהונתו :

(1) היועץ המשפטי לממשלה ;

(2) משנה ליועץ המשפטי לממשלה ;

(3) פרקליט המדינה ;

(4) משנה לפרקליט המדינה ;

(5) היועץ המשפטי לכנסת."

דברי הסבר

חוק בתי המשפט, התשמ"ד–1984, קובע תקופת צינון של שנה וחצי למינוי שופט עליון, עבור מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה.

תקופת צינון זו צרה מאוד, הן במשכה והן בתפקידים שהיא חלה עליהם. המצב הנוכחי, שבו בעלי התפקידים הנוספים המנויים בהצעת חוק זו יכולים זמן קצר לאחר סיום תפקידם או לגבי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, שנה וחצי בלבד לאחר סיום תפקידם, להתמנות לשופטי בית המשפט העליון או המחוזי, עלול ליצור מראית עין, שמא יתחשבו בזמן כהונתם בדעתם העתידית של המכהנים בוועדה לבחירת שופטים וכך חלילה יחטאו לתפקידם.

יוזם הצעת החוק מאמין כי תקופת הצינון הקיימת איננה מספיקה כדי ליצור הפרדה מוחלטת ואי-תלות בין בעלי התפקידים האלו לבין השופטים המכהנים באותה עת בוועדה לבחירת שופטים ועלולים להיות אלו אשר ימנו את אותם בעלי התפקידים לבית המשפט העליון והמחוזי.

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

על מנת ליצור אי-תלות מוחלטת ולהבטיח, בסבירות גבוהה יותר, שבעלי תפקידים אלו לא יעמדו בפני קונפליקט בין עצמאות שירותם הציבורי הרגיש ביותר, לבין קריירה עתידית כשופטים בבית המשפט העליון או המחוזי, מוצע להאריך את תקופת הצינון לחמש שנים. מדובר בפרק זמן סביר שיפגע באופן מידתי וזהיר בחופש העיסוק של בעלי התפקידים הנזכרים לעיל אך יפחית הסיכון לניגוד עניינים במהלך תפקידם.

כמו כן, מוצע להוסיף לבעלי התפקידים את היועץ המשפטי לכנסת, אשר אי-תלותו בשופטי בית המשפט העליון בכלל ואלו המכהנים בוועדה לבחירת שופטים בפרט היא קריטית ביותר על מנת למנוע כל פגיעה בעצמאות הכנסת ובעמידתו של היועץ המשפטי לכנסת על האינטרסים של הכנסת מול בית המשפט העליון וכן את המשנים ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה.

שינויים אלו יגבירו בצורה משמעותית את אמון הציבור בהחלטותיהם הן בתפקידיהם בשירות המדינה והן לאחר מינויים לכס השיפוט. בנוסף, תקופת הצינון תעודד גם גיוון ותאפשר מערכת משפט חזקה ויציבה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (16/24/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)